

ATESTADO POLICIAL

Numero de atestado: 2026/000478

Fecha: 19 de mayo de 2026

Lugar de instruccion: Comisaria de Policia Nacional de Malaga - Este

Agentes instructores: CNP 77621-M (instructor) y CNP 80115-N (secretario)

HECHOS

Sobre las 22:15 horas del día 18 de mayo de 2026 comparece en estas dependencias Da. CRISTINA LOPEZ AGUILAR, mayor de edad, con DNI 53.117.882-W, manifestando que es inquilina arrendataria de la vivienda sita en calle CARRERA-1, numero 22, planta 2 izquierda, en virtud de contrato de arrendamiento de vivienda habitual firmado el 1 de septiembre de 2024 con D. ANTONIO FERRERAS DIAZ.

La denunciante manifiesta que la vivienda de calle CARRERA-1 constituye su morada habitual y que reside en ella junto con su hijo menor desde la firma del contrato.

Manifiesta que en la noche del 18 de mayo de 2026, sobre las 21:00 horas, el propietario y arrendador D. ANTONIO FERRERAS DIAZ accedio a la vivienda con un duplicado de las llaves SIN previo aviso ni consentimiento de la denunciante, permaneciendo en su interior pese a la oposicion expresa de la inquilina, quien le requirio en varias ocasiones que abandonara el domicilio.

El propietario, lejos de marcharse, exhibio un cuchillo de cocina de unos veinte centímetros que portaba en el bolsillo de la chaqueta y advirtio textualmente: "Esta es mi casa y entro cuando me da la gana; o te buscas otro sitio antes de fin de mes o no respondo de lo que pueda pasarte a ti o a tu hijo". La denunciante consiguio salir del piso con su hijo y refugiarse en casa de una vecina, desde donde llamo al 091.

Los hechos descritos suponen una usurpacion del derecho real de habitacion que el contrato de arrendamiento atribuye a la inquilina sobre la vivienda arrendada, ejercitado por el propietario como si fuera propio, mediando ademas intimidacion.

DECLARACION

La denunciante Da. CRISTINA LOPEZ AGUILAR manifiesta:

- Que reside como arrendataria en la vivienda de calle CARRERA-1, numero 22, planta 2 izquierda, que constituye su morada habitual.
- Que aporta copia del contrato de arrendamiento de vivienda firmado el 01/09/2024.
- Que el propietario D. ANTONIO FERRERAS DIAZ entro en la vivienda sin su consentimiento y se nego a marcharse cuando le fue requerido.
- Que el propietario le exhibio un cuchillo y la amenazo textualmente con causarle un mal a ella y a su hijo menor si no abandonaba la vivienda.
- Que tuvo que salir de la vivienda con el menor por miedo a la integridad fisica.

DILIGENCIAS PRACTICADAS

- Recepcion de la denuncia y declaracion de la inquilina Da. CRISTINA LOPEZ AGUILAR.
- Incorporacion de copia del contrato de arrendamiento de la vivienda de calle CARRERA-1, numero 22, planta 2 izquierda.
- Identificacion del propietario denunciado D. ANTONIO FERRERAS DIAZ, con DNI 28.443.667-Q, citado a declarar.
- Toma de declaracion a la vecina Da. MARIA JOSE CALVO RUIZ como testigo.
- Remision de las actuaciones al Juzgado de Instruccion en funciones de guardia.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se extiende el presente atestado en el lugar y fecha arriba indicados, firmandolo los agentes actuantes a continuacion.

Fdo. Instructor

Fdo. Secretario